

ЗАКОН

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Об участии граждан в охране общественного порядка в городе Севастополе

Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
14 апреля 2015 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и с учетом особенностей, указанных в Федеральном законе от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» (далее – Федеральный закон № 154-ФЗ) регулирует отдельные вопросы добровольного участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в городе Севастополе.

Статья 1. Правовая основа участия граждан в охране общественного порядка

Правовую основу участия граждан в охране общественного порядка составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, другие законы города Севастополя и иные нормативные правовые акты города Севастополя, правовые акты органов местного самоуправления в городе Севастополе.

Статья 2. Основные полномочия органов государственной власти города Севастополя и органов местного самоуправления в городе Севастополе по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка

1. К основным полномочиям Законодательного Собрания города Севастополя по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка относятся:

1) определение порядка создания и деятельности координирующих органов (штабов) в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин;

2) утверждение образца и порядка выдачи удостоверения, образцов форменной одежды и (или) отличительной символики народного дружинника;

3) установление порядка предоставления органами государственной власти города Севастополя и органами местного самоуправления в городе Севастополе льгот и компенсаций народным дружинникам.

2. К основным полномочиям Правительства Севастополя по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка относятся:

1) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, в пределах своих полномочий;

2) утверждение порядка размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактной информации координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иной общедоступной информации, необходимой для эффективного поиска лиц, пропавших без вести;

3) решение иных вопросов, отнесенных федеральным законодательством и законодательством города Севастополя к полномочиям исполнительных органов государственной власти города Севастополя в сфере охраны общественного порядка.

3. К основным полномочиям органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Севастополе по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка относятся:

1) оказание, в пределах предоставленных полномочий, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

2) установление границ территории, на которой может быть создана народная дружина;

3) согласование кандидатуры на должность командира народной дружины, в том числе командира народной дружины из числа членов казачьих обществ, внесенных в реестр казачьих обществ Российской Федерации (далее – казачье общество);

4) утверждение, после согласования с территориальными отделами внутренних дел в городе Севастополе, планов работы народных дружин, в том числе народных дружин из числа членов казачьих обществ, территории и времени проведения мероприятий по охране общественного порядка, количества привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников, в том числе народных дружинников из числа членов казачьих обществ;

5) принятие решений о выделении средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, материальное стимулирование деятельности народных дружинников;

6) принятие решения об установлении в порядке, предусмотренном законами города Севастополя, дополнительных льгот и компенсаций для народных дружинников;

7) решение иных вопросов, отнесенных федеральным законодательством и законодательством города Севастополя к полномочиям органов местного

самоуправления в городе Севастополе в сфере охраны общественного порядка.

Статья 3. Формы участия граждан в охране общественного порядка

Граждане участвуют в охране общественного порядка в формах, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

Статья 4. Особенности создания и деятельности народных дружин

1. Создание и деятельность народных дружин осуществляется в соответствии с главой 3 Федерального закона № 44-ФЗ. Создание и деятельность народных дружин из числа членов казачьего общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 154-ФЗ.

2. Руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры народных дружин, избранные членами народных дружин по согласованию с органами местного самоуправления соответствующего внутригородского муниципального образования в городе Севастополе, территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в городе Севастополе. Назначение командиров народных дружин из числа членов казачьих обществ осуществляется атаманами окружных (отдельских) казачьих обществ по согласованию с органами местного самоуправления соответствующего внутригородского муниципального образования в городе Севастополе, территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

3. Планы работы народных дружин, место и время проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников подлежат согласованию с органами местного самоуправления соответствующего внутригородского муниципального образования в городе Севастополе, территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в городе Севастополе, иными правоохранительными органами.

4. Планы работы народных дружин из числа членов казачьих обществ, место и время проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников из числа членов казачьих обществ согласовываются с атаманами окружных казачьих обществ, органами местного самоуправления соответствующего внутригородского муниципального образования в городе Севастополе, территориальным районным отделом внутренних дел в городе Севастополе и иными правоохранительными органами.

5. Народные дружинники из числа членов казачьих обществ могут оказывать содействие федеральным органам исполнительной власти, их

территориальным органам, органам исполнительной власти города Севастополя и органам местного самоуправления в городе Севастополе в осуществлении установленных задач и функций в соответствии с договорами (соглашениями), предусмотренными Федеральным законом № 154-ФЗ.

Статья 5. Координирующий орган (штаб)

1. Городской штаб народных дружин города Севастополя (далее штаб) - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, созданный в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин, органов государственной власти города Севастополя и органов местного самоуправления в городе Севастополе, федеральных управлений и отделов правоохранительных органов Российской Федерации в городе Севастополе по охране общественного порядка.

2. Штаб создаётся указом Губернатора города Севастополя. Указом Губернатора города Севастополя о создании городского штаба народных дружин утверждается его состав.

3. В состав штаба входят представители Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в городе Севастополе (по согласованию), Правительства Севастополя, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.

4. Штаб координирует деятельность народных дружин, взаимодействие с органами государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Севастополе и правоохранительными органами Российской Федерации в городе Севастополе по вопросам охраны общественного порядка.

Статья 6. Удостоверение и отличительная символика народного дружинника

1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также использовать отличительную символику народного дружинника.

2. Удостоверение народного дружинника (далее - удостоверение) - официальный документ, подтверждающий правовой статус народного дружинника в городе Севастополе, выдаваемый в порядке, установленном в приложении 1 к настоящему Закону.

Образец и описание удостоверения установлены в приложении 2 к настоящему Закону.

3. К отличительной символике народного дружинника в городе Севастополе относится нарукавная повязка или нарукавный шеврон с нагрудным знаком.

1) нарукавная повязка носится на предплечье левой руки и представляет собой прямоугольник, изготовленный из ткани красного цвета, размером 25 см х 10 см, по центру которого прописными буквами белого цвета высотой 5 см располагается надпись «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА».

К подшитым краям повязки пришивается тесьма (резинка) для закрепления повязки на рукаве;

2) нарукавный шеврон пришивается на левый рукав одежды дружинника, являющегося членом общественного объединения, и должен содержать надпись «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА», наименование общественного объединения и города Севастополя;

3) нарукавная повязка или нагрудный знак являются отличительными знаками нахождения народного дружинника при исполнении обязанностей по охране общественного порядка и выдается народному дружиннику под роспись в журнале учета выхода на дежурство командиром народной дружины или уполномоченным им лицом перед каждым выходом на дежурство и сдается выдавшему их лицу по окончании дежурства;

4) образец и описание нагрудного знака установлены в приложении 3 к настоящему Закону.

4. Народные дружинники – члены общественных объединений по охране общественного порядка, а также народные дружинники из числа членов казачьих обществ выполняют обязанности по охране общественного порядка в форменной одежде, установленной для членов общественного объединения по охране общественного порядка и для членов соответствующего казачьего общества, с обязательным использованием нагрудного знака народного дружинника.

5. Запрещается использование удостоверения народного дружинника либо использование отличительной символики народного дружинника во время, не связанное с участием в охране общественного порядка.

Статья 7. Гарантии правовой и социальной защиты народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка

1. В случае гибели народного дружинника либо его смерти, наступившей вследствие телесного повреждения, заболевания либо причинения иного вреда его здоровью, полученного в связи с участием в охране общественного порядка, членам семьи погибшего (умершего) (лицам, находившимся на его иждивении) выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей за счет средств резервного фонда бюджета города Севастополя.

2. В случае причинения народному дружиннику телесного повреждения или иного вреда его здоровью в связи с участием в охране общественного порядка, повлекшего за собой наступление инвалидности, ему выплачивается единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей за счет средств резервного фонда бюджета города Севастополя.

3. В случае причинения народному дружиннику телесного повреждения или иного вреда его здоровью в связи с участием в охране общественного порядка, не повлекшего за собой наступление инвалидности, ему выплачивается единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей за счет средств бюджета города Севастополя.

4. Порядок выплаты единовременных пособий, предусмотренных настоящей статьей, определяется Правительством Севастополя.

5. Органы государственной власти города Севастополя и органы местного самоуправления в городе Севастополе вправе, с учетом имеющихся у них возможностей, устанавливать для народных дружинников дополнительные гарантии социальной защиты и меры социальной поддержки.

6. Организации, в которых созданы общественные объединения правоохранительной направленности по месту работы или учебы граждан, в пределах своей компетенции могут предоставлять участникам этих объединений льготы и компенсации за счет собственных средств.

Статья 8. Формы поощрения граждан и народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка

1. Органы исполнительной власти города Севастополя и органы местного самоуправления в городе Севастополе могут использовать различные формы поощрения граждан и народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка, в том числе:

- 1) объявление благодарности;
- 2) награждение ценным подарком;
- 3) награждение почетной грамотой.

2. За особые заслуги в охране общественного порядка, проявленные при этом личное мужество и героизм, граждане и народные дружинники, участвующие в обеспечении правопорядка, могут представляться к государственным наградам Российской Федерации и города Севастополя.

Статья 9. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин

1. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин может осуществляться за счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2. Органы государственной власти города Севастополя, органы местного самоуправления в городе Севастополе могут выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления деятельности.

3. В качестве дополнительных источников финансирования народных дружин из числа членов казачьих обществ, их материально-технического обеспечения могут использоваться средства казачьих обществ.

Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью народных дружин

Контроль и надзор за деятельностью народных дружин осуществляется уполномоченными органами в порядке и в пределах полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

2. Правительству Севастополя в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона разработать и утвердить порядок выплаты единовременных пособий, предусмотренных статьей 7 настоящего Закона.

Губернатор
города Севастополя



С.И. Меняйло

Севастополь,
17 апреля 2015 года
№ 128 - ЗС

Приложение 1
к Закону города Севастополя
«Об участии граждан в охране
общественного порядка
в городе Севастополе»

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

1. Удостоверение народного дружинника в городе Севастополе (далее - удостоверение) выдается должностным лицом органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования в городе Севастополе, на территории которого создана народная дружина.
2. Бланки удостоверений являются документами строгой отчетности. За хранение и учет бланков удостоверений ответственность несет должностное лицо, указанное в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Удостоверение подписывается главой внутригородского муниципального образования в городе Севастополе, на территории которого создана народная дружина, либо уполномоченным им должностным лицом и заверяется печатью органа местного самоуправления в городе Севастополе. Фотография народного дружинника также заверяется печатью органа местного самоуправления в городе Севастополе. Графы заполняются в полном соответствии с личными данными народного дружинника. Исправления и подчистки на бланке удостоверения не допускаются.
4. После оформления удостоверения должностное лицо, указанное в пункте 1 настоящего Порядка, производит регистрацию удостоверения в журнале учета выдачи и сдачи удостоверений.
5. Удостоверение вручается народному дружиннику под роспись, как правило, в торжественной обстановке и в присутствии членов народной дружины.
6. Удостоверение выдается на трехлетний срок, после чего производится продление срока его действия или замена на новое удостоверение.
7. В случае утраты или порчи удостоверения, истечения срока его действия или изменения персональных данных народного дружинника, производится замена удостоверения. Ранее выданное удостоверение (за исключением случаев его утраты) сдается по месту получения нового удостоверения.
8. Удостоверение сдается командиру народной дружины в день выхода (исключения) народного дружинника из народной дружины.
9. При сдаче удостоверения, а также при выдаче нового удостоверения делается соответствующая запись в журнале учета выдачи и сдачи удостоверений.
10. Использованные или испорченные бланки удостоверений подлежат уничтожению, о чем составляется акт, содержащий полные сведения об уничтожаемых удостоверениях.

Приложение 2
к Закону города Севастополя
«Об участии граждан в охране
общественного порядка
в городе Севастополе»

**Образец
удостоверения народного дружинника
в городе Севастополе**

Лицевая сторона удостоверения

	Герб города Севастополя УДОСТОВЕРЕНИЕ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА
--	---

Левая часть внутренней
стороны удостоверения

Правая часть внутренней
стороны удостоверения

Народная дружина г. Севастополь (название дружины) Действительно до «__» _____ 201_ г. Продлено до «__» _____ 201_ г. Продлено до «__» _____ 201_ г. Фото Подпись дружинника (подпись)	Удостоверение № _____ (Ф.и.о.) Является членом Народной дружины по охране общественного порядка в г. Севастополе (название должности должностного лица органа местного самоуправления) (фамилия и инициалы)
--	---

**Описание удостоверения
народного дружинника в городе Севастополе**

Удостоверение народного дружинника в городе Севастополе (далее - удостоверение) представляет собой книжку размером 6,5 см x 20 см (в развернутом виде), обложка которой изготовлена из материала красного (бордового) цвета. Внутренние вклейки удостоверения выполнены из бумаги белого цвета.

В правой части лицевой стороны удостоверения в верхней части расположено изображение герба города Севастополя, выполненное тиснением фольгой золотистого цвета, под ним - надпись золотистого цвета в две строки «УДОСТОВЕРЕНИЕ / НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА» (высота букв не менее 5 мм).

В левой части внутренней стороны удостоверения, в левом нижнем углу, вклеивается фотография народного дружинника. Оттиск печати внутригородского муниципального образования в городе Севастополе ставится на подпись народного дружинника, частично захватывая фотографию народного дружинника. «Народная дружина/г. Севастополь «Назв. Дружины», под ней с правой стороны надпись «Действительно/до " " _____ 201_ г./Продлено/до " " _____ 201_ г./Подпись дружинника/_____ подпись/ . В левой части внутренней стороны удостоверения, в левом нижнем углу, вклеивается фотография народного дружинника. Оттиск печати внутригородского муниципального образования в городе Севастополе ставится на подпись народного дружинника, частично захватывая фотографию народного дружинника.

В правой части внутренней стороны удостоверения расположена надпись: Удостоверение N ____/ Фамилия, Имя, Отчество/. Ниже надпись: Является членом Народной дружины по Охране Общественного Порядка в г. Севастополе./ Ниже указывается название должности должностного лица органа местного самоуправления и надпись: _____ (фамилия и инициалы), ниже – надпись: «М.П.».